

Guía Legal: Pensión de Alimentos en el Perú (Actualizado 2025)

Fundamentos y Características del Derecho



Concepto Integral de Alimentos

Incluye sustento, vivienda, vestido, educación, salud, recreación y gastos de embarazo.

- sustento
- vivienda
- vestido
- educación
- salud
- recreación
- gastos de embarazo



Naturaleza Personalísima

- ✓ Es un derecho irrenunciable,
- ✓ intransmisible, incompensable,
- ✓ inembargable e intransigible.



Carácter Revisable

El monto puede aumentar, reducirse o exonerarse según cambien las necesidades y posibilidades.

Cálculo y Sujetos Obligados

Vínculo Legal
Relación jurídica familiar



Proporcionalidad
El monto debe ser equitativo, buscando cubrir necesidades sin generar enriquecimiento indebido.

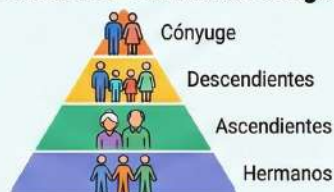
Necesidad del Alimentista

Se presume en menores de edad; adultos deben acreditar incapacidad o estudios exitosos.

Posibilidad del Alimentante

Considera ingresos, carga familiar, deudas y hasta el trabajo doméstico no remunerado.

Orden de Prelación de Obligados



Límite de Embargabilidad por Trabajo



60%

Cuando la fuente es el trabajo, el embargo procede hasta el 60% de ingresos.